

电商平台算法差异化定价深度研究报告

研究目标与背景

近年来，“**大数据杀熟**”成为消费者热议的话题，指的是电商平台或商家利用算法和大数据，对不同消费者呈现不同的价格、优惠甚至商品展示，从而让老客户反而付出更高代价的一种现象。本报告聚焦以下目标： 1. **弄清机制**：平台/商家在多大程度上使用用户行为数据影响商品价格、优惠和展示策略？ 2. **区分合法与违规**：哪些属于正常的动态定价与营销手段，哪些行为触及价格歧视或不正当竞争的红线？ 3. **中外对比**：比较中国主要电商平台与海外平台在机制、透明度和监管方面的差异。 4. **消费者对策**：提供普通消费者可以执行的操作指南，以降低被算法“收割”的风险。

我们将基于平台官方规则、法律文本、实测案例、用户报告等多方面信息展开分析，并标注证据强度（**强**=法规/官方；**中**=实测/多案例；**弱**=传闻）。报告内容包括电商算法影响决策的机制图、国内外平台差异对照表、常见营销手段真实性清单、以及《消费者反算法购买指南》。所有结论均力求在适用条件和风险边界内保持客观理性。

核心机制拆解

首先，我们拆解电商平台可能存在的算法定价和营销机制，分析其运作方式和证据力度。

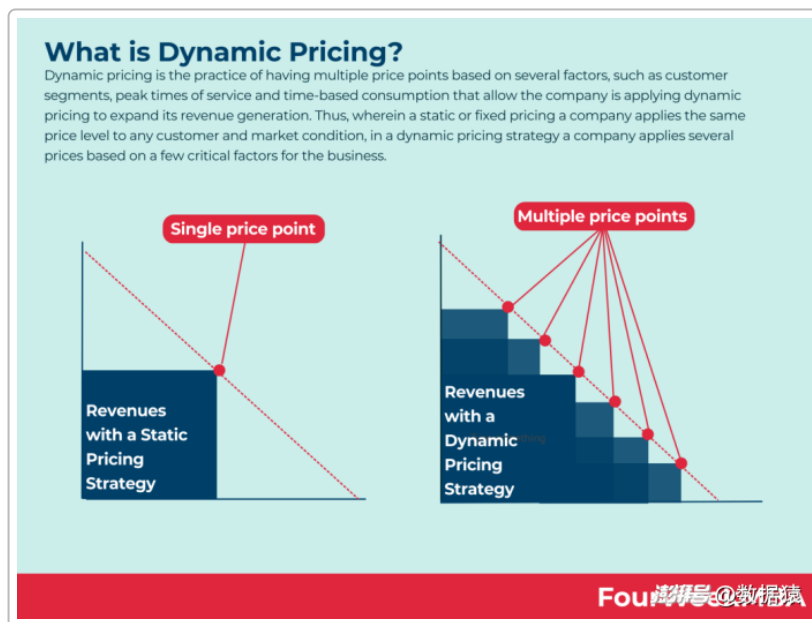


图1：动态定价算法示意图。平台通过算法根据需求、时机、用户行为等不断调整商品价格，以实现供需平衡或利润优化。在大数据的加持下，这种动态定价可以细化到每个人，“千人千价”，甚至出现老用户价格高于新用户的现象。

新用户/新设备优惠的真实逻辑

几乎所有电商平台都会提供**新用户专享优惠**。其本质是营销拉新策略：以更低的首次价格吸引新人注册和购买。这类新人优惠在规则上是合法的动态定价，因为属于公开的促销行为，对其他消费者并无隐瞒(证据：强)。

- **实际运作**：新用户往往能领取大额优惠券或看到新人专享价。比如某旅游App被曝光，同一酒店房型，新注册账号价格比老账号低211元，而平台解释为“给新用户一定的优惠”，但这种优惠在费用明细中并不透明(证据：中)。又如**京东**新用户常获得首单立减券，**拼多多**的新人秒杀价甚至低至1元。这些优惠都明确标注“新人专享”，老用户看得到但无法享受。
- **“杀熟”误解**：需要区分“新人优惠”和“杀熟”。如果只是对新用户给额外折扣，而老用户仍按正常价购买，不算价格歧视，因为老用户并没有比原本应付价格更高，只是少拿了新人额外优惠(强)。**杀熟**是在老用户无正当理由地被收取高于正常水平的价格。
- **证据强度**：新人优惠的存在是**确定的事实**（如各平台注册页面都会宣传）。其**真实逻辑**是市场推广而非恶意歧视。但由于透明度不足，老用户感受上会产生被亏待的印象。例如上述酒店差价案例中，客服没有清晰告知优惠来源，导致用户质疑这是大数据杀熟(中)。
- **新设备**：一些用户怀疑换新手机、清除缓存后再次下单会更便宜。这可能也是新人逻辑在起作用：平台把新设备视作新用户，给予新人价。这在网约车等领域有所传闻。例如有网友用新手机打车发现价格更低(弱证据，社区讨论)，与平台识别设备有关。但没有直接官方承认。

小结：新用户优惠是合法的**差异化营销**，目的在于获客而非刻意宰熟(强)。但若平台未明确告知，让老用户摸不着头脑，就会引发误解。因此，**透明披露和标识**很重要——例如标注“新人价”字样，可减少老用户的不满。

收藏、加购、反复浏览是否触发价格或优惠变化

很多消费者有这样的疑惑：“我反复浏览或加购购物车，是不是价格悄悄上涨了？” 这涉及算法根据用户行为**动态调整价格或优惠**的可能性。

- **价格自动上涨的感知**：调查显示，45.76%的受访者认为“大数据杀熟”体现在“多次浏览后价格自动上涨”(证据：中)。也就是说，几乎一半消费者感觉自己浏览某商品越频繁，价格越贵。这类感知在机票、酒店预订中尤为常见：
- **案例1**：北京消费者周女士提前一个月频繁查询北京-海南某航班票价，结果后来实际预订价比最初搜价高出近1000元，而她朋友同日订同航班却便宜几百(证据：中)。周女士怀疑平台“大数据盯上了她”，因为她展现出强烈出行意向。
- **案例2**：华东政法大学团队对美团酒店预订的模拟实验发现：“操作系统、注册时间和过往订单数都会影响最终价格”，老用户（下单多的）在平台上更可能遇到价格上涨(证据：中)。这表明平台可能根据用户是新客还是熟客，乃至使用的设备系统（安卓或苹果），来调整报价。
- **算法逻辑**：从业内透露看，确有**根据行为细节调价**的做法。营销从业者陈凯表示，有商家通过用户与应用交互的细节（如输入信息频率、搜索关键词等）判断用户当下需求的迫切程度，进而“**动态浮动加价**”(证据：中)。也就是说，如果算法认定你此刻**很想买**，就可能不给你最低价。
- 此外，**浏览记录**也提供线索。如果你反复看某商品但迟迟不买，平台可能采取两种不同策略：一是认为你非常想要，价格上不让步；二是识别你在观望，可能**推送优惠**刺激转化。哪种策略取决于平台对你“价格敏感度”的判断。
- **优惠变化**：很多人也观察到，**加购/收藏后**偶尔会收到降价通知或优惠券。商家常用的“**跟进营销**”包括：你加入购物车几天不付款，店铺会发小额优惠券给你（这是真实存在的营销策略，证据：多用户反馈，中）。反之，如果你总是立即购买，毫不犹豫，可能被视为“不差钱”，未必收到额外优惠。
- **证据强度**：**多次浏览触发价格上涨**目前主要凭用户案例和实验推测(中等证据)，尚缺平台承认。但**算法根据行为给出不同优惠**是公开的营销玩法，例如淘宝卖家可以针对浏览但未购买的客户定向发券(卖家后台功能可设置，强证据为平台规则说明)。

结论：用户行为确实被算法用来“**读心**”。如果你表现得**很纠结**，有的商家/平台会给你甜头（降价券）；如果你表现得**迫在眉睫**，也可能被加价“**拿下**”(中)。这些动态调整往往很隐蔽，即时发生，消费者个人难以察觉全部规律。因此，要防止吃亏，最好**货比三家、冷静一两天**，别让平台看穿你的急切。

倒计时/限时抢购的稀缺是否真实

电商平台常用“限时抢购”“倒计时优惠”来制造紧迫感。消费者想知道：这些倒计时和库存提示，是真的库存紧张，还是营销伎俩？

- **限时折扣**：大部分大促活动（如“双11秒杀场”）确有严格的时间窗口，过时价格恢复。这方面多数情况是真的——倒计时结束优惠就没了，或者商品下架等。然而，平台也可能**循环开展**限时活动，使之看似一直有倒计时。例如某些每日秒杀栏目，每隔几个小时轮番上新倒计时，让用户总有紧迫感(证据：平台活动观察，弱)。
- **库存显示**：如商品页面写着“仅剩5件”，或弹窗“XX人正在抢购”。这类信息有时**值得怀疑**。一些平台出于营销考虑，会**显示略低的库存数**或夸大热度：
- **OTA案例**：Booking等酒店预订网站曾被英国监管要求整改，必须注明“仅剩X间”是指平台配额，而非全网库存，否则属于误导。国内平台也有类似情况，比如“**正在浏览人数**”其实是大数据估算，并非实时真有人数。
- **证据**：欧洲监管文件揭示，一些网站过去用假计时和假库存来营造稀缺，被认定为不当商业行为(强，在欧盟已禁此类行为)。国内则缺少公开查处案例，但舆论普遍怀疑**部分中小电商**存在刷库存现象(弱)。
- **多层倒计时**：有的促销先是大促倒计时，然后是领取优惠券倒计时，最后是支付尾款倒计时。一层套一层，让消费者持续处于时间压力下做决定。这**人为制造决策压力**的成分更多，真实库存未必那么紧张。
- **真实稀缺**：当然，**也有真的**：热门商品或低价秒杀品，库存确实有限且售罄即止。这种情况下倒计时和库存就是实打实的信息。但消费者不容易分辨哪种是营销哪种是真稀缺。

策略：面对倒计时，**不要慌**。可以尝试：1. **多刷新**：看倒计时结束后是否出现新的优惠；如循环出现，则知是营销套路。2. **多平台查**：同款商品在别处是否也显示卖光？如果只有一家喊缺货，可能是饥饿营销。3. **相信常识**：如果一件普通商品总显示“售罄”，却一直能补货开抢，那多半是“饥饿”而非“真饿”。

结论：限时抢购有真有假。营销型稀缺是常用手段，真实性**半真半假**。消费者应理性看待库存和时间压力信息，不要被制造的紧迫感蒙蔽，尽量依据自己需求和市场价判断是否值得立刻下手。

“先涨价再打折”的识别方式

“先提价、再折扣”是老生常谈的问题。电商大促前，有些商家会悄悄抬高商品原价，然后再声称打折，其实折后价可能和平时一样甚至更高。**这种做法涉嫌价格欺诈，在法律上明确禁止**。

- **法律规定**：国家《规范促销行为暂行规定》要求，打折促销标示的折扣基准价应是**近期真实价格**，禁止先涨后降等虚假折扣(证据：强)。如果商家违反，可被认定价格欺诈，消费者有权退差价并要求赔偿(强)。
- **识别方法**：消费者可借助工具和经验：
- **价格跟踪工具**：使用第三方价格历史查询（例如“慢慢买”）查看商品过去30天价格走势。一旦发现**促销前夕价格陡升**，就可判断是先涨后降(证据：强，有工具支持)。
- **比价软件**：一些购物浏览器插件在商品页直接显示历史最低价提醒，一目了然。
- **官方价格保护**：部分平台提供价保服务。比如京东承诺某些商品若促销价低于您近期购买价，可申请退差。这既是福利，也在一定程度上约束商家别玩虚高折扣，因为反正要退钱。
- **实测案例**：媒体每年双11前后都会报道一些“先涨后降”现象。例如某用户反映一台电器11月初提价到5000，双11号称直降15%卖到4250，但实际上10月的正常价就是4250左右——显然前面的“原价”是虚高。这类报道近年屡见不鲜(证据：中，多起案例报道)。
- **平台责任**：大型平台也在**打击**这种行为。天猫、京东都会在大促前给商家定规则，比如报名活动商品近30天最低价不得高于报名价等。如果商家违规，平台可能取消其活动资格或予以罚款。

结论：消费者如今有**手段揭露**先涨后降。遇到令人怀疑的折扣，不妨停一停，通过比价网站或历史价查询验证一下“**原价**”**真伪**。因为**真正的优惠是降价让利**，假的优惠只是数字游戏。好在法规和技术已给了我们火眼金睛，一旦识破套路，就不要买单。

不同账号/设备/IP可能看到不同价格吗？

同一时间，同款商品，不同人看到的价格可能不同吗？ 根据多项调查和用户实测，答案是：**可能会不同**。这正是“大数据杀熟”最直观的表现，即**差别定价**。

- **调查与案例：**
- **机票预订：**一网友用3部手机同时查同一航班，发现票价分别为400元、481元、1330元，最大相差900多元(证据：中)。客服回应推诿为代理商因素，但类似现象并不少见。
- **会员价倒挂：**京东PLUS会员被曝多次出现**会员价高于非会员价**。一位用户发现凡士林身体乳会员到手价49.2元，非会员到手仅41.9元^①；另一位买手机，会员账号比非会员贵了247元(证据：中)。这表明同伴商品因账号属性不同价格有别。
- **外卖打车：**有实验用6台手机同时叫同一路程滴滴车，结果预估价各不相同；贵的手机/老账号叫车价更高(证据：中)。外卖会员也曾被曝光配送费更贵的情况。
- **电商平台：**淘宝3·8节活动，几位88VIP会员和普通用户对比发现**五六种不同价格**：有的会员价24.9元，别人看到16元；洗衣液会员69.9元，普通用户51.9元+新人券8元。天猫官方后来承认标识问题并整改，但事件证明**同时不同价**确实发生过。
- **技术原理：**不同账号/设备导致不同价格，背后是**平台识别出的用户属性不同**：
- **账号因素：**是否会员、新老程度、等级高低等。旅行平台上**高等级老用户机票价比新用户高5-10元**被记者验证(证据：中)。“等级越高价格越高”的情况被多次提及。
- **设备因素：**传闻“苹果税”——苹果手机用户被报价更高。调研确实发现苹果用户更容易被派高价车(中)；Orbitz旅行网曾根据用户用Mac还是PC推荐不同价位酒店（Mac用户看贵酒店多）(旧闻，强)，但不是直接同酒店不同价，而是排序区别。这也是设备维度的数据使用。
- **IP/地理位置：**如果从“富人区”下单，可能默认推贵价商品或服务(证据：中)；反之偏远地区用户可能看到选项较少但价高，因为平台猜测你比价不易。Staples美国官网曾被曝根据用户离竞争对手实体店远近调整网上价，远的价高(WSJ报道，强)。
- **平台说法：**多数平台不承认人为杀熟，但也不否认**不同用户有不同优惠**。提到，没有一个平台公开承认有大数据杀熟，通常辩称是“差异化营销”。例如携程曾回应机票差价是“随机惊喜优惠”。
- **证据强度：**通过多次用户实测和媒体调查，**同时不同价**现象在旅游、打车、电商等领域**被证实存在(中到强)**。尽管平台狡辩原因，学界已将其定性为**价格歧视的具体表现(强：法律分析)**。

结论：不同账号/设备看到不同价确实发生过。这正是大数据差别定价的核心问题。普通消费者一般难以发现，除非像上述案例做对照实验。所以，当有人质疑自己遇到了“杀熟”，很可能并非错觉。关键在于，平台这样做**有没有正当理由**？如果只是基于用户身份差异而差价，那就在道德和法律上站不住脚。我们将在法规部分进一步讨论这一点。

平台算法 vs 商家自主定价的责任边界

电商平台上的价格，有些由**平台算法**直接决定，有些由**入驻商家**自主设定。那么，当出现差异化定价，责任在平台还是商家？现实情况比较复杂，需要具体情形具体分析：

- **平台自营商品：**如京东自营、亚马逊自营，自营商品价格通常由平台定价系统决定。此时若出现针对不同用户的差价，基本可以认定是**平台算法**所为，而不是第三方商家。在中国，大平台都否认对自营商品搞杀熟。例如京东回应称“京东按市场供需定价，不存在按照大数据对不同用户定价的逻辑”(证据：强，官方表态)。但先前京东Plus会员价倒挂的例子^①却发生在自营或平台补贴商品上，说明平台算法在某些促销场景下**造成了歧视效果**（即使可能非主观故意）。
- **第三方商家商品：**淘宝、天猫、拼多多等大量商品价格由商家自主设置。商家**理论上**不能直接区分某个具体消费者报不同价，因为**前端页面价格是统一显示**的。但商家可以发放**差异化优惠券**（比如仅发给店铺新客的优惠券），或者通过平台的**精准营销工具**，给特定用户群定向折扣。这样，最终不同人结算价会不同，但标价可能看起来一样。责任在这种情况下**商家和平台皆有**：商家选择了区别优惠，平台提供了这样的技术可能性。

- **平台规则**：平台通常**禁止商家私下 discriminating**。比如不会允许卖家对A用户显示¥100，对B用户显示¥120同时出售同一SKU，因为这破坏交易秩序，平台也怕担责。所以差异更多通过**算法推荐**和**优惠**实现，而非直接明码标不同价。
- **算法影响力**：平台**算法**还体现在**搜索排序和展示**上。平台不改价格本身，但如果算法总把贵的商品推给某些用户，把相对便宜的埋在后面，某种程度也是让不同用户“看到不同价”。这属于平台算法的作用域，商家个体管不到搜索排序。比如有专家指出，电商平台的“千人千面”极致发展会导致**价格歧视**和**客户分层**，平台只推荐最有利可图的商品给每个用户(证据：强，专家观点)。
- **案例**：淘宝百亿补贴入口曾被发现，不同入口进入同一商品，有不同优惠券和价格(中)——这明显是平台逻辑；88VIP会员价风波中，涉及天猫超市的促销规则bug——也是平台责任。相对地，某些店铺给老客和新客不同优惠，则主要是商家行为，平台默许。

边界总结：- **平台责任**：提供技术手段（个性化推荐、优惠投放）、管理规则。如果系统性出现针对特定群体的高价，平台难辞其咎。- **商家责任**：在其权限内，如果为了利润选择性地不给老客优惠或提高组合购价，那商家也有责任。不过商家能做的差别有限，大数据画像主要掌握在平台手中。- **监管态度**：目前中国监管直接将**遏制杀熟的义务**压向平台，比如要求平台不得利用数据搞杀熟(强)。这意味着**无论幕后是商家还是平台操作**，监管都视平台为第一责任人，要求平台承担治理义务。这也合理：平台有能力监测商家行为并规范算法。

结论：**差异化定价是平台和商家共同塑造的**。消费者遇到问题时，两者都有责任。但由于平台掌握算法和数据，且有更强的议价和控制力，监管和公众更倾向于**追究平台责任**。平台也相应需要在规则上约束商家，在技术上杜绝不公平推荐和定价。

中国电商平台对比

中国的电商环境蓬勃且竞争激烈，不同平台在定价机制和算法策略上各有特色。以下以**京东、淘宝(天猫)**和**拼多多**为代表，对比他们在差异化定价、优惠策略、用户关系等方面的异同：

京东 (JD.com)

- **平台定价机制**：京东以**自营为主**，辅以第三方店铺。自营商品价格由京东根据库存和市场行情动态调整（号称“根据市场供需”）。京东也大量使用**价格监测算法**，随时与竞争对手比价，因此日常价格波动频繁但对所有用户同步。
- **会员与老用户策略**：京东有中国最大的付费会员体系“**京东PLUS**”（截至2024年底3400万会员²）。会员享受运费券、折扣券等专属权益，部分商品有**PLUS专享价**。按理这应让忠诚用户获益，但近年多起投诉表明**会员并不总是最优价**¹（证据：中）。一些商品Plus价反而高于普通价，引发会员强烈不满，质疑京东在“杀会员熟”：
- 有用户比价十件商品，发现Plus会员价比家人普通账号贵10~100元不等(用户晒单，弱证据)。
- 2025年618期间，有Plus老会员买电视频频被系统提示“销售火爆无法下单”，但普通账号却能买，同款商品会员被挡在外(证据：中)。
- **优惠券、补贴**：京东近年加入“**百亿补贴**”大战，在App设立补贴频道，对标拼多多。京东补贴多针对**爆款大牌**，价格透明且统一，对新老用户一视同仁。但如前述，可能存在**对部分会员隐藏补贴商品**的情况，引发争议。一般而言，京东老用户如果购买频繁，系统还会给予一些个性化券（例如根据品类发放）。
- **平台规则对商家**：京东对入驻第三方商家要求严格，比如**禁止价格欺诈**、要求**全网底价**等。若被举报先涨后降，京东会干预处理。京东还实行**价保政策**：一定期限内降价补差，这无形中给商家和京东自己都增加约束，不敢乱提价再打折，否则要赔差价给消费者。
- **消费者申诉与纠错**：京东的客服和售后在国内口碑较好。消费者如果发现价格不合理（比如刚买完就降价，或会员价高于非会员价），可以联系客服要求价保或退差。一些爆料事件（如Plus价贵）经媒体报道后，京东官方一般会回应说明或技术排查，但目前未公开承认过存在大数据杀熟，只承诺“若有将严肃处理”。总体看，京东的**诚信度和服务补偿机制**在国内算高，个别“杀熟”现象更可能是复杂促销规则导致的漏洞，而非故意针对老用户。

淘宝/天猫 (Alibaba系)

- **平台定价机制**：淘宝是C2C杂货市场，天猫是品牌商城，绝大多数价格由第三方商家设定。阿里平台本身并不直接给同商品不同用户定不同价，但**平台算法强力介入**商品曝光和营销：
- 阿里的推荐系统“千人千面”很著名。不同用户打开淘宝App首页，商品排列完全个性化。**搜索结果**也会因人而异（默认综合排序考虑个性）。这意味着**你可能只看到平台想让你看到的那几个价格**，而不是全部最低价选项。
- 阿里也通过**聚划算、百亿补贴**等频道，统一给出低价爆款供所有用户抢，但在**入口上**可能对不同用户有区别（有的人首页弹出补贴入口，有的人需要手动找）。燃财经实测就发现，淘宝App不同页面进入同款，优惠券及最终价不同(证据：中)。
- **老用户/高活跃用户策略**：阿里系主站（淘宝天猫）对老用户更多是**做粘性运营**而非明面涨价。比如88VIP会员，提供购物88折、淘票票/优酷权益等作为回馈高活跃用户的方式，意图锁定用户生态。但**翻车案例**表明老用户也可能间接受到不公待遇：
- 3·8女王节期间，因新人专享标识未显示，导致88VIP误以为自己价高吃亏。虽然官方澄清是误会，但会员们心理上感觉被伤害（“花钱买会员反而没享受到应有优惠”）。
- 天猫超市等会给新客首单特价，这对**老客就是隐形的不公平**：比如同样买奶粉，新用户首单-50券，老用户没有。如果老客不知情，就会觉得自己多花钱了。
- **优惠券、补贴**：阿里的优惠券体系复杂，有店铺券、品类券、支付宝券等等叠加。**对老用户**：常提供**全年累积满返**（淘金币、88VIP每月券）。**对新用户**：大量**新人红包**通过分享裂变获取。这种情况下，**不常用的老账户反而可能收到平台赠券**（试图召回），而活跃用户可能觉得好久没大优惠了。这应了那句调侃：“**不消费时送券，消费时没有**” (证据：中)。
- **平台规则**：阿里在**促销价规范**上与京东类似，也不允商家先涨后降。一旦发现，会按《淘宝价格管理规范》处理（轻则警告，重则下架商品）。对于**杀熟**，阿里高管曾公开否认平台存在大数据杀熟现象(如2018年阿里总裁称传言无法证实)(弱，立场表态)。
- **申诉纠错机制**：淘宝有**官方客服小蜜**处理价格相关咨询；天猫有**价格保护期**。消费者若发现不公，可以在**阿里旺旺**联系卖家或拨打阿里客服热线。如果涉及平台活动的不公平（如会员权益问题），也可以通过微博等曝光，阿里一般会在舆论压力下回应调整（如3·8事件后天猫超市补偿差价给投诉会员）。
- **总体**：阿里系由于**商家定价为主**，明面差异价不多，但暗地里的**优惠歧视**和**推荐歧视**值得注意。平台更关注拉新和流失用户，对忠诚老客反而缺少额外惊喜，这种策略上的偏差容易被解读为“杀熟”。

拼多多 (Pinduoduo)

- **平台定价机制**：拼多多以“**拼单砍价**”闻名，核心是利用社交拼团压低价格。商品标价由商家定，但大量爆款由平台联合商家进行**直接补贴**，价格极低且全网统一（所有用户都一样低）。拼多多的算法更注重**低价驱动的分发**，在这点上，它表面上对所有人**一视同仁的低价**是招牌。
- **老用户策略**：拼多多起家时用户下沉市场占多数，新老用户差别不明显，因为大家都对价格极度敏感，稍贵就流失。因此PDD非常强调**留存**：
- 通过**签到现金、砍价免费拿**等游戏化方式留住老用户每日打开App。这些活动对新老用户其实都开放，但老用户往往越玩越累，可能投入很多时间人脉。这是一种**隐性“杀”熟**——消耗老用户精力，而新人第一次玩可能轻松拿到小奖品，后续再难(属于运营套路，不是价格歧视)。
- 拼多多也有会员——“多多会员”，年费很低（148元一年）送优惠券，但整体不像京东Plus影响大。目前未见拼多多会员价高于非会员的报道，反而其**会员更多是锁定已有优惠**（比如百亿补贴券）。
- **优惠券、补贴**：拼多多的**百亿补贴**是长期项目，**几乎没有歧视性**：所有用户看到价格都一样，直接补到最低。其新人优惠反而相对简单：首次下单立减5元等，不及京东淘宝诱人。拼多多更喜欢用**无门槛红包**（推荐拉新）这种方式，侧重获取新客，但对老客的补贴是以**平台整体低价形式**存在的——也就是拼多多整体价格水位低，让老用户一直感觉便宜，这是它留住老用户的方式之一。
- **平台规则**：拼多多对商家**价格管控严格**，要求“全网最低价”，不允许高价低折的形式。因此商家在拼多多上很难玩先涨后降，否则平台罚款和下架。拼多多还通过**价格检测机器人**发现异常定价。所以，在拼多多购物，相对不用担心个别商家搞价格诓骗，但**平台本身**的补贴策略可能动态调整（比如某商品突然退出补贴频道，价格回升）。
- **申诉与纠错**：拼多多客服之前口碑不佳，但近年改善。拼多多价格纠纷较少，更多是商品质量和假货问题。若用户觉得买贵了，可以尝试**价格举报**（拼多多有举报入口可以举报商家高于全网价销售）。对于

砍价这类游戏的槽点，倒是老用户抱怨多——觉得自己成了推广工具。如果涉及会员权益或平台活动的不公平，用户也可在黑猫等处投诉，但目前拼多多甚少“杀熟”舆情，这反而是它宣传自己“真补贴，零杀熟”的卖点之一。

其他平台简述

- **苏宁易购**：有自营有商户，主做电器。曾被爆出某些优惠活动价格先提高再降，被罚款通报(强，监管案例)；整体规模下降，这方面关注少。
- **唯品会**：走特卖路线，每日限时特卖。价格标榜**全网最低**，但消费者需注意其划线价真实性。唯品会早年也发生过虚抬原价的舆情，被行政处罚过。因其模式是封闭特卖，对新老客区别不大，主要对会员有额外折扣。
- **美团/饿了么(本地生活)**：有会员、有优惠券体系，也出现老用户配送费更高、券变少等议论，与电商本质相似，即**高频服务里会员不一定最优惠**。但它们属于生活服务平台，这里不展开。

对比发现：

- 在国内平台中，**差异化定价或优惠现象京东和淘宝系曝光较多**，因为用户基数大、对比容易。**拼多多**反倒以“补贴无差别”形象示人，暂未陷入杀熟舆论旋涡。
- 所有平台都在**公开场合否认**自己有“大数据杀熟”，但**用户体验层面**，老用户常感觉没有新用户待遇好，或付出了不必要的高价。这是一种普遍存在的“感知不公平”。
- **透明度**：京东在会员价格上摊上事后，开始在价格旁标注“促销xx元”细节，淘宝在新人优惠上也加强标识。这些改进都是在教训后做出的，以提升透明度、减少误解。
- **规则约束**：国内平台现已受到法律直接约束（详见后文法规），因此可以预期今后各家在算法定价上会趋向谨慎，一些曾经的灰色手段会收敛。

海外平台对比

将目光投向海外，**Amazon(亚马逊)**等国际电商巨头也曾面对关于差异化定价的质疑。但总体而言，海外（尤其欧美）电商在这方面的表现与国内有所不同：

Amazon(美国/欧洲站点)

- **是否存在差异化定价**：亚马逊官方态度一直是否认的。早在2000年，Amazon曾进行一次臭名昭著的试验：针对68种DVD，对新老顾客显示不同价格，新顾客22.74美元，老顾客26.24美元不等(证据：强，当年事件记录)。结果用户愤怒，亚马逊CEO贝索斯公开道歉，承诺不再搞个性化定价。此后20多年里，**没有公开证据**表明亚马逊对相同商品实施过根据用户数据的定价差异(强)。
- 亚马逊的一位发言人在近期采访中强调：“我们价格随竞争波动，但**不会因客户的身份、浏览或购买行为而改变**”(强)。这表明Amazon深知消费者对此的反感，选择不碰红线。
- **动态定价**：然而，亚马逊奉行**实时动态调价**。据统计，亚马逊线上价格每天可变动数百万次。其算法基于**市场供需、竞争价格**等自动调整，可以一天内多次更新价格(证据：中)。但关键是——这些变化**对所有用户同步**。比如此刻某电视\$500，不论谁看都是\$500，过两小时可能\$480，也对所有人一样。
- **意义**：这属于**第二或第三级价格歧视**（按时段或区域），而非**第一级**（个人）。消费者普遍接受这种**统一的动态**（就像机票起落价）。
- **合法边界与披露**：在欧美，**动态定价本身合法**，只要不违反反垄断或反歧视法。欧美并没有像中国这样一刀切禁止个性化定价，但采用了“**透明**”策略：
- **欧盟**：2022年起实施的消费者保护新规（Omnibus指令）要求，如果价格是基于自动化个人数据定制的，商家必须在购买前明确告知消费者(强)。这等于不反对你差别定价，但**你要坦白**。由于担心消费者反感，多数商家宁可避免触发这条披露义务，索性不搞个性化价格。
- **美国**：联邦层面无类似规定，但**纽约州**于2023年底通过了《算法定价披露法》，要求凡用纽约消费者个人数据调整价格，必须显著标明“此价格由算法基于您的个人数据制定”(强)。这和欧盟思路一致：**只透底、不禁止**。
- Amazon等跨国公司将受到这些规则影响——他们要么在特定市场开启提示，要么避免此类做法。

- **数据隐私法规约束：**GDPR等注重个人信息使用公平性的法规，也间接限制差别定价。GDPR第22条给予用户不被完全自动化决策（对其有重大影响）的权利，个性化定价可能被解读为这种决策。这迫使企业在欧洲慎用算法定价，至少要提供申诉渠道和解释。如果个性化定价涉及敏感数据或导致歧视，还可能违法GDPR关于合法性和数据最小化的原则。
- **海外消费者态度：**西方消费者普遍认为价格应统一透明，“Everyone should be equal before price（人人在价格面前是平等的）”。正如学者研究，消费者能接受按数量（批发优惠）或身份（学生折扣、会员折扣）的差别，但无法接受针对个人数据“偷偷”差异定价，觉得极不公平(强，研究结果)。Amazon 2000年的失败试验就是明证：用户一发现自己被区别对待，立刻抗议并撤单。
- 因此Amazon选择牺牲那部分潜在利润来保口碑。其他国外电商如沃尔玛线上，也未传出对相同商品差别定价的新闻。可以说，**用户零容忍**使个性化定价在欧美零售业几乎绝迹。
- **维权路径：**在海外，如果消费者怀疑被不公定价：
- **投诉平台：**通常先联系商家/平台客服。如果确实存在偏差且消费者抓到了证据（不易获得），平台可能出于声誉补偿。
- **舆论曝光：**西方消费者会向媒体、社交网络举报。这往往引起广泛讨论和调查报道，比法律更快见效。Orbitz和Staples当年的案例就是媒体调查后公司调整策略(媒体报道，强)。
- **法律：**如果差别定价涉及欺诈（如标榜lowest price却对部分人不是最低），则可能触犯**消费者保护法**。FTC可以以不公平或欺骗性商业行为调查。消费者个人也可集体诉讼，如会员价如果被证明是一场骗局，可能有法律后果。
- 不过，目前美国尚无直接“被杀熟可索赔”的法律基础，除非能证明平台**违反了承诺或隐瞒重要事实**。

其他海外平台

- **eBay：**以竞拍和卖家定价为主，不存在平台算法定价的问题。所有买家看到同一listing价格相同。个性化只在推荐商品上。公平性高，但这是其模式决定的。
- **沃尔玛 (Walmart)** 等综合零售：实体店有地区差价，网上有时**线上价 vs 门店价**不同。但对同一网上商品，一般统一定价。然而，沃尔玛可能根据库存或仓储地自动为不同地区网站显示略异的价格（类似亚马逊对不同国站点价格不同）。尚未有被指控针对个人差别标价的报道。
- **在线旅游(OTA)：**Expedia、Booking等主要依据实时库存定价。但据学者研究，有些OTA会根据用户的访问途径或历史，**调整显示结果或价格：**
- 早期有调查发现，同一查询，如果用户登录账户或非登录，看到酒店平均价格有差异，还有根据操作系统区别的情况（Northeastern University研究，2014，中等证据）。例如**旅行网站A**对常客推荐更高价酒店套餐（觉得他们忠诚度高愿意花更多），而新访客看到的是基本款。
- 这类行为受到监管关注。欧洲已经要求OTA提高透明度，例如注明“您看到的价格可能基于您的搜索历史调整”。不少OTA索性停止个性化报价，改为统一透明但通过cookie影响排序等更隐蔽方式。
- 另外，**航空公司官网**通常统一报价，但有动态调价策略：剩余票少时全网涨价，这适用于所有人而非个人区别。不过消费者误以为“我查了几遍票价涨了”是针对自己，其实可能是全局动态或者cookie缓存显示所致。航空公司都否认会针对单个用户涨价（他们也怕法律风险），称只是舱位售罄造成的上涨(行业访谈，弱证据但逻辑可信)。
- **Uber等出行：**采用**动态 Surge Pricing**（加价倍率）基于供需时段，对所有同时段区域用户一样。Uber公开声明不按个人收取不同车费，同一路线同时间，任何人叫车应该一样价。但Uber也有**前端报价机制**，算法会预测某乘客愿付多少选择合适车型匹配。这引发过质疑Uber是否对老用户更“狠”。目前未有实锤证据Uber按个体差异收费，但从理论上，他们具备这种技术能力。如果滥用，极易招致用户抨击和监管介入（Uber已经在其他问题上被严密审查，不敢再树敌）。
- **欧洲定价特殊情况：**欧洲由于各国税率和市场状况不同，Amazon对不同国家站点同一商品价格差异很大，但在**同一站点内不区别人**。欧盟还禁止电商**基于国籍/所在地拒绝交易或差别定价**（“地理隔离”禁令），保障统一市场价格公平。所以跨境电商需要执行相同价，否则违法。这进一步体现了欧盟对价格公平的强调。
- **海外消费者维权：**
- 在欧盟，如发现未标明而实际存在个性化价，可向消费者权益机构举报，商家可能被罚。
- 在美国，消费者若觉得受骗，可以向州检察长办公室或FTC投诉。不少州（如加州）对虚假折扣有法律，可据此起诉。

- 更常见的还是**用脚投票**：一旦知道某平台坑老，用户会转投替代服务。例如有美国网友表示：“要防个性化加价，一些州要求零售商对同一产品显示统一价格”（中），这促使消费者倾向于在有价格保护的渠道购买。

总的来说，海外主流电商较少爆出类似国内的大数据杀熟丑闻。这并不一定说明技术上没有这种事，而是因为**法律环境与用户态度令平台“不敢”**：- Amazon这一类玩家更愿意通过**会员服务、配送速度**来留住客户，而不是搞风险极高的价格小动作。- 当然，我们不能排除在一些非主流或游走法律边缘的网站上，仍存在暗中个性化报价。但就行业趋势看，“**个性化定价**”在西方更多是**理论探讨和内部研究**，实际应用很少。欧美更关注**动态调价**（全局性的）和**算法协同行为**（反垄断领域）的问题，对个人级别区别对待则是通过透明化措施来防范。

中外差异小结：在国内，一段时间里大数据杀熟现象**较为普遍**且隐蔽，引发群体不满，监管重拳介入。调查显示近80%中国受访者认为杀熟普遍，近70%亲历过(强)。而在海外，消费者鲜少真正经历过被算法针对加价的案例，一旦有苗头就会被遏制。因此**国内消费者的防备心理更强**，国内平台如今也不得不响应监管减少此类现象；海外消费者则以**信任制**为前提，平台也更谨慎维护这种信任，不愿打破“一价统一”的商业伦理。

下面的表格进一步概括了**国内外平台在差异化定价上的主要差异**：

比较维度	国内电商平台 (京东/淘宝/拼多多等)	海外电商平台 (以 Amazon 为例)
差异化定价现象	较常被曝光，不同用户看到不同价格的案例多 ^① ；平台曾暗中针对老用户定高价，被称为“大数据杀熟”。	官方声称不存在对同商品因人而异价的做法；2000年曾尝试过个性化定价，因用户反弹停止。整体上未普遍实施一人一价。
动态定价机制	有，且有时结合用户行为调整（如浏览频次等），但不透明。活动前后价格频繁波动，有先涨后降乱象（监管禁止）。	有，高频率基于供需和竞争调整，但对所有消费者统一适用。价格变化公开透明，不针对个人属性变化。
新用户优惠	普遍以新人专享价、大额首单券拉新；老用户拿不到，形成隐形不公平。	也有新客优惠（如首次购物折扣），但公开适用新客，不涉及对老客加价。没有传闻说老用户因此被区别涨价。
会员定价	部分出现会员价高于非会员价的反常情况，引发信任危机 ^② 。会员更多获得服务特权，价格上未必更低。	会员主要提供服务/运费等附加值，商品售价对会员和非会员通常相同。偶有会员专享折扣，但不会让非会员更低价。
算法推荐	“千人千面”算法广泛应用，可能导致不同用户看到的商品和价格选项不同。算法甚至基于画像推更高价商品给特定人群。	也使用推荐算法（如猜你喜欢），但不会主动隐藏低价选项以让人买高价。对于同一商品，通常所有用户搜索都能找到相同报价。
透明度	较低，过去用户难以察觉价格歧视；如今法规要求提高透明度，平台开始标注个性化内容。整体仍在改善中。	高，奉行统一价原则。欧盟要求个性化定价必须告知；Amazon公开声明不因人异价。用户普遍相信价格公开公平。
监管态度	明确禁止不公平差别定价；将杀熟列为违法行为予以整治。监管重点在平台数据利用方面。	未直接禁止，但有强制信息披露要求。更关注价格欺诈、垄断等；对无透明的个性化定价持怀疑态度。纽约州率先立法要求披露算法价。
消费者心态	敏感度高，普遍不满被区别对待。一旦发现蛛丝马迹，倾向于投诉、曝光 ^③ 。“防杀熟”成消费常识。	基本认为知名平台不会乱来，较信任统一定价。如若发现不公平，会强烈抗议甚至法律行动，但这种情况少见。

比较维度	国内电商平台 (京东/淘宝/拼多多等)	海外电商平台 (以 Amazon 为例)
典型案例	滴滴/美团等老用户比新用户价高；京东 Plus 会员价倒挂 ^① ；淘宝 88VIP 乌龙事件等。	2000 年 Amazon DVD 差价事件；2012 年 Orbitz 给 Mac 用户推贵酒店（排序歧视）等。之后大型电商几乎无类似丑闻。

(注：上表所述为总体情况，可能有例外特例。)

法规与制度环境

在认识到“大数据杀熟”可能侵犯消费者权益后，各国监管机构纷纷出台措施。中国在这方面**立法和监管动作最快最明确**，而欧美则通过更新消费者保护法规和强调数据隐私来约束。下面分区域概述：

中国：反不正当竞争与消费者权益保护

近年中国针对算法价格歧视制定了多项法律规范，可谓**红线清晰**： - **《价格法》**：要求经营者定价应“依据成本和供求状况合理定价”。若无供求或成本差异却对不同消费者差异定价，可认定**价格不合理**，违反价格法(证据：强)。 - **《消费者权益保护法》**：赋予消费者**公平交易权**，即有权以合理价格获得同等交易条件。大数据杀熟让老客户在无正当理由下付更高价，侵害了公平交易权(强)。还有知情权问题——消费者有权知晓影响交易的重大信息，差别定价如果未告知，可能侵犯知情权。 - **《反不正当竞争法》**：第二条定义不正当竞争包括损害消费者利益、扰乱市场秩序的行为。学者观点已将**大数据杀熟归入不正当竞争范畴**(强)。虽然旧反垄断法更多管经营者之间的歧视，新的执法趋势把消费者利益也考虑进去。 - **《电子商务法》**（2019）：**专门增加条款**规范个性化推荐和定价。规定电商经营者根据消费者兴趣偏好、消费习惯等提供商品或服务时，应当同时提供**不针对其个人特征的选项，并不得在交易条件上对消费者实施不合理的差别待遇**(强)。这就是直接冲着大数据杀熟去的条款，当时开创了全球立法的先例。 - **《个人信息保护法》**（2021）：第24条明确，**利用个人信息进行自动化决策，不得在交易价格等条件上对个人实行不合理的差别待遇**(强)。这从数据处理角度卡住了算法定价的滥用。如果企业违反，可由网信部门和市监部门联合执法，责令整改，罚款甚至停业整顿。 - **《消费者权益保护法实施条例》**（2024年7月1日起施行）：第九条第二款进一步细化：经营者不得在消费者**不知情的情况下**，在同等交易条件下对同一商品或服务设置不同的价格或收费标准(强)。这等于堵死了“暗箱杀熟”——只要你没明示消费者，就不许搞差价。这一条例是行政法规，具备很强的可执行性。 - **部门规章及举措**：2022年施行的**《互联网信息服务算法推荐管理规定》**要求算法不得有违公序良俗，特别提到不得利用算法影响网络舆论、规避监管等，虽然未直接点名价格，但为后续规制提供依据。2024年11月，中央网信办等四部委启动**“清朗·网络平台算法典型问题治理”**专项行动，其中明确提出**严禁利用算法实施大数据杀熟**，严禁利用用户年龄、职业、消费水平等对相同商品差异定价(强)。这表明执法层面开始主动出击排查此类行为。

- **执法实践**：已有一些相关的执法动作：
 - 2020年，文化和旅游部通报查处部分在线旅游平台“大数据杀熟”问题，要求整改(案例报道，强)。
 - 2021年，上海消保委约谈旅游平台，敦促其优化算法避免价格歧视(新闻通告，强)。
 - 价格主管部门对“双11”价格违规的打击逐年严厉，多家电商平台因先涨后降被罚款案例公开(如2017年某电商先提价再促销，被罚50万)。
 - 新《实施条例》生效后，还未出现典型判例，但可预期**行政检查**会更频繁，例如市监部门通过技术手段模拟用户下单检测各平台是否存在同货不同价，一旦发现将依据条例处罚。
 - **“敢不敢做”的限制**：在中国，目前**法律风险**成为平台最大的顾忌。大数据杀熟已被定性为违法，平台如果明知故犯，一旦被抓住证据，可能面临高额罚款和声誉重创。此外：
 - **舆论监督**：媒体和消费者的敏感也让平台不敢肆意。比如315晚会、央视等经常关注这一话题，谁被点名谁尴尬。
 - **竞争压力**：国内多家平台竞争激烈，如果一家对老用户狠收割，老用户完全可以转投另一家。特别在同质化商品领域（淘宝 vs 拼多多 vs 京东），用户切换成本不高，平台若透支信任，长远看不利。
 - **平台自律**：大型平台上市公司也重视企业形象。杀熟一旦成为污点，影响资本市场信心和监管关系。所以各头部公司都设有合规部门、算法伦理小组等来审视产品方案，不轻易触碰红线。

欧盟：重透明、公平竞争

欧盟倾向于**规范透明度和维护公平竞争**来应对个性化定价问题： - **立法框架**： - 《消费者权益指令》Omnibus修正：新增的信息义务要求，如前所述，卖家必须告知个性化定价。这在欧盟各国已落地为国家法。例如德国法律规定电商若使用顾客数据定价，须在紧邻价格处提示。这使得企业如果想因人定价，必须先考虑“写出来会不会吓跑顾客”。 - 《一般数据保护条例》(GDPR)：虽然GDPR主要管数据，但其**算法决策影响条款**以及“合法、透明、最少”等原则都约束企业不能滥用用户数据牟利而损害用户权益。一旦差异定价被视为侵犯用户权益，数据保护机构可介入调查（例如，如果通过分析用户种族等敏感信息报价，会涉嫌非法处理）。 - 《数字服务法》(DSA) / **数字市场法(DMA)**：这些新法强调大型平台的责任，DMA要求对**排名算法透明**，禁止不公平对待商业用户等。尽管重点不在消费价差，但综合营造了更透明、非歧视的市场环境。 - **竞争法**：欧盟反垄断法注重**滥用行为**。若占支配地位的企业实施“掠夺式”或“过高定价”剥削消费者，理论上可被认定滥用支配地位。但实践中欧盟极少以“价格歧视伤害消费者”来执法，因为需要证明对整体福利不利。倒是如果价格歧视用来排挤竞争对手，会被关注。不过**算法协调涨价**（大家都用AI抬价）是近期讨论热点，也在监督范围，但那属于串谋，不是针对个人的歧视。 - **监管实践**： - 各国消费者保护机构已开展检查。例如荷兰、奥地利等地消费者协会做过模拟测试，看本国电商有没有隐藏个性化价，结果多未发现明显证据(调查报告，强)。 - 欧盟执法主要集中在OTA、酒店预订等曾有误导营销的行业。Booking.com被勒令改进“X人正在浏览”等用语以免误导需求紧迫感（2019年英国CMA行动，强）。 - 目前，没有知名案例是某公司因为对个人差别标价而被罚。这可能因为大公司都较守规矩，小公司即便做了也难引起跨国执法关注。 - **消费者保护氛围**：欧盟消费者组织（BEUC等）对价格个性化保持警惕，发布科普提醒消费者注意网站声明。如果网站上标注“本价格已个性化”，消费者反而会警惕并比较别处价格。这种氛围也倒逼商家尽量避免让消费者产生被区别对待的感觉。 - **限制动力**：欧盟对平台的真正限制多来自**法律合规要求**。因为相较美国市场，欧盟消费者跨平台流动性低一些（例如各国语言和习惯壁垒，Amazon在欧洲虽大但不是唯一选择，各国本土电商也强势）。因此法律明确什么不能做，企业就不敢做，以免招致执法。 - 另外，欧盟重视**伦理**：欧盟曾讨论AI伦理准则，把避免歧视作为重要一环。个性化定价如果导致对弱势群体收高价（比如低收入者因缺乏比价能力反而付更多），这在伦理上难以接受，欧盟可能未来进一步立法禁止这种结果。

美国：市场竞争与反欺诈

美国目前没有专门立法禁止大数据杀熟，但并非完全放任： - **法律层面**： - **一般原则**：美国法律容许**价格歧视**（特别是针对终端消费者），只要不是基于受保护特征（如种族、性别等）歧视，也不涉及垄断/串通。商家有权自由定价，哪怕对不同顾客不同价，从反垄断法来说，只要不伤竞争就是合法的。 - **消费者保护**：联邦贸易委员会(FTC)可以依据《联邦贸易委员会法》第5条，制止“不公平或欺骗性行为”。如果个性化定价被视为对消费者隐瞒重要事实从而欺骗，就可能违法。例如某会员计划宣称“会员享最低价”，却对会员收更高价，那属于虚假或误导，可被FTC追究(强，律师观点)。 - **价格欺诈/哄抬**：在非常时期（天灾、公共危机），美国一些州有反**价格欺诈法**（price gouging laws）。算法若发现在飓风前囤积必需品地区人群急需而猛涨价，可能违反这些法律。不过平时并无“价格过高违法”一说。 - **立法动向**：有议员开始关注算法定价。2024年5月，参议院银行委员会主席致信Amazon和Walmart质询“动态定价”是否剥削消费者(强)。信中直言算法调价可能让需要商品的人反而买贵，质疑其公平。这或预示未来美国可能通过hearings和道德压力而非直接禁令来规范此事。 - **制度限制**： - **竞争**：美国市场讲究竞争出真知。如果某平台敢对老用户高定价，竞争对手可以用“**对所有人统一最低价**”做卖点吸引顾客。市场会奖惩企业行为。所以从商业理性看，滥用杀熟在美国是自毁长城行为。正如一评论指出：“在价格同时透明化的互联网时代，卖家玩个性化定价等于砸自己的招牌”。 - **诉讼风险**：美国是诉讼社会。假如消费者发现自己被区别对待，极有可能发起集体诉讼索赔。哪怕法律未明文禁止，但律师可能从隐瞒信息、不当得利等角度起诉企业。这笔潜在成本也让大公司望而却步。 - **科技公司价值观**：很多硅谷公司在公众面前维护“用户第一”形象。个性化定价有损用户利益，除非利润大到不行，否则不会列为优先策略。当前看来，利润驱动还不足以压倒风险：如前所述，个性化定价实现也很复杂昂贵，需要大量数据和AI投入，中小零售商力有未逮，大公司又不愿冒险试水，所以暂未盛行。

- **执法案例**：目前美国还没有因为大数据杀熟对企业处以处罚的案例。反而是在**算法协同**方面有动作：2023年FTC起诉亚马逊利用算法抬高全网价格（涉及Marketplace策略），这是反垄断范畴，不是针对消费者个体。但这显示监管者已注意到**算法对价格的不良影响**。可以预见，如果哪天有证据显示某巨头对弱势群体收高价，FTC和州检察长们不会坐视。

- **“敢不敢做”的限制：**综上，美国企业主要顾虑**舆论和法律诉讼**，而不是明文法规。Senator的质询、媒体的追问都会让公司高管如坐针毡。再加上美国消费者忠诚度没那么高，网上比价非常容易，所以**任何迹象都会引发用户立即跳槽**。Amazon那么重视长期信任，以至于宁可错过个别利润机会。因此可以说，在美国，**市场机制本身+法律后盾**让平台“不敢轻易杀熟”。

平台约束来源对比

- **中国：**主要来自**明法规和强监管**，其次是公众舆论压力。近年来严监管大环境下，互联网巨头在这方面不敢顶风作案。可以说法规的震慑力很大，的禁令相当明确，谁触碰就是违法，甚至可能成为反面典型被重罚。
- **欧盟：**来自**法律对透明公平的高要求和一贯的消费者保护传统**。企业害怕声誉损失和巨额GDPR罚单，所以甘愿保持统一价来省心。
- **美国：**来自**竞争和诉讼风险**。没有人强制统一价，但整个制度隐含假设市场会纠偏。企业不想卷入官司或失去用户，所以自律性地避免过火行为。

简而言之，各地区都在用自己的方式确保电商价格体系的**基本公平**：或立规矩、或亮警灯、或让市场惩罚。**“敢不敢杀熟”**最终取决于**法律的红线高度和企业对用户忠诚的珍视程度**。

消费者视角的可执行反制策略

针对电商平台可能的算法套路，普通消费者并非毫无还手之力。以下提供一套《**消费者反算法购买指南**》，涵盖购买前的检查、验证价格的方法、聪明购策略、避免误区的行为，以及维权路径。这些策略综合了专家建议和消费者实战经验，以帮助大家最大程度避免被大数据“收割”。

购买前检查清单

1. **多平台多账号比价：**形成习惯，在下单前，**至少在另一平台或使用小号比一次价格**(证据：中)。比如看到京东价后，不妨去淘宝搜同款；或复制商品标题，用你家人账户再搜一遍。有条件的话，让朋友帮你同时查询。货比三家永不过时，尤其应对千人千价。
2. **关注价格呈现细节：**仔细留意商品页面上的价格元素：
3. **划线价/原价：**如果有显示原价和折后价，别立即相信优惠幅度。结合历史价格工具查询或浏览器插件，看原价近期是否真实存在过(强)。如原价只是虚高数字，说明折扣有水分。
4. **到手价：**看是否注明“含券后”。有些平台标大字到手价，但小字说明需叠加各种优惠券满减。确认自己**满足所有条件**才能享受，否则你的实际付款可能高于“到手价”。
5. **运费及附加费：**将商品加入购物车或进入结算页，查看是否**增加运费、服务费、保险等**。某些平台商品页不显眼提示运费，结算才算上，让人误以为价格很低。理清所有项目，避免被**低价商品高运费**套路。
6. **单价/规格：**对于多规格、多包装商品，算清每单位价格。别被包装数量迷惑，一桶8卷纸¥50和一桶10卷纸¥60表面看前者便宜，但后者单卷更低。平台有时利用用户不注意单位换算来隐藏真实性价比。
7. **识别促销心理战：**
8. **倒计时：**看到页面有“还剩10:00分钟”促销，不妨**刷新页面**或换浏览器看，很多倒计时会重置或不同步。如果明显是营销噱头，心态上就别受影响。
9. **剩余量：**如显示“仅剩2件”，可尝试先拍1件看是否还能拍(别付款，只验证库存)，或者过几小时再来看是否变“仅剩1件”还是补回数量。如果库存数字变化不合逻辑，别因此冲动下单。
10. **人数热度：**页面的“XX人正在看”往往是营造热卖氛围，可**理性看待**。热度高的未必就是好价，也可能是平台推的广告品。
11. **了解会员/优惠限制：**在购买前，搞清楚自己是否**正享受或错过某些优惠**：
12. 留意商品是否标注“新人专享”“会员专享”。如果你不是目标群体，就意识到价格对你不适用，可选择找朋友帮下单或换平台。
13. 若你是会员但商品无会员折扣，查一下普通账户价，有时宁可用非会员买更便宜（如前述京东手机案）。
14. 看优惠券有效条件，比如仅限APP端使用，那你PC看价可能高。此时换用手机下单。
15. **利用消费者工具：**充分利用网络上的**比价和防坑工具**：

16. **价格历史网站**：如国内的慢慢买、国际的CamelCamelCamel（针对亚马逊），查询目标商品近期价格走势，看当前价位处于高、中、低哪个水平。如果发现正处高位，且非刚需，可考虑稍等。
17. **促销日历**：关注常规促销节点（618、双11、黑五等），有耐心的话大促买通常较平时低。当然警惕大促中的假优惠，用以上手段验证。

简单说，**买前多看一眼，多问一句**。“魔鬼藏在细节里”，很多算法套路其实能从页面蛛丝马迹猜出。做好功课，心里有数，平台要“套路”你就没那么容易。

价格验证方法（多账号/多设备/时间对比）

由于大数据杀熟往往隐蔽，我们需要主动创造条件来“照亮”可能存在的差价。以下是普通人可操作的验证方法：

- **双账号法**：准备两个账号（如一个自己的常用账号，一个用家人手机号新注册的小号）。用两个账号分别查看同一商品价格。如前述很多报道，就是用这种方法发现差异(证据：中)。理想情况下，两账号在同一时间查询，避开因时段波动造成误差。
- **多设备法**：如果怀疑设备影响（如手机型号），可以借一台不同品牌/系统的手机试试。同一账号在安卓和iOS设备上看价格有无差异。如果自己没有第二种设备，问朋友帮忙截屏。此前滴滴差价就是用不同手机型号测出来的。
- **隐身浏览**：利用浏览器的**无痕/隐身模式**或清除缓存后再查价格。这样做是为了消除cookies和登录信息对页面的影响。如果隐身模式下看到的价格比你登录状态便宜，说明登陆身份给你加价了（或登录才有优惠你没拿到，总之不同）。
- **分时比较**：有些平台短期内对同一用户也会变价，所以**多时点观察**很重要。比如上午看和晚上看可能不同天猫价（因为秒杀场次切换）。如果第一次看到感觉贵，不妨隔天看，或在重大促销时再看，也许能发现价格周期规律。
- **多IP地域测试**：虽然个人很难模拟不同地域IP，但可以让外地的朋友帮查价。例如你怀疑你所在城市买贵了，可以请另一城市的朋友搜同店同商品，看运费或报价有无不同（部分商家对偏远地区价格不同，属正当差价，不算杀熟，但了解一下无妨）。
- **记录验证**：建议将对比结果**截图保存**，特别是你怀疑遇到杀熟时，把不同账号/设备的价格证据留存（强）。一来方便自己冷静分析，二来也为后续可能的投诉提供依据。

示例：

某用户怀疑自己作为老客户在某旅行App订酒店比新人贵，于是他： 1. 用自己的常用账号A搜索酒店X，截图价格¥600（无优惠券）。 2. 注销后立即用新注册账号B搜索同酒店同日期，截图价格¥540（系统自动含新人优惠券¥60）。 3. 对比发现确有差异，他据此联系平台客服要求解释，并在社交平台发帖晒图求证。最后平台承认新人有隐藏优惠，向老用户发放了补偿券(虚构示例，但基于真实案例改编)。

通过以上方法，你可以相对准确地检测自己是否被区别对待。**注意**：要尽量**控制变量**，如同一时间、同样商品链接、相同配送地址等，确保对比公平。这些方法不会触犯任何规定，因为只是查看公开价格。

最低风险购买策略

购物讲究策略和耐心，掌握好**买什么、什么时候买、怎么买**，可以有效降低被算法“套路”的风险：

1. **把握促销节奏**：大多数平台都有周期性促销。在**最低点买**自然最划算，也避免因为你持续浏览观望被算法判断你着急：
2. **国内**：618年中、双11是全年最低价概率高的时候，不少商品以接近底价售卖。如果计划购买非必需品，尽量等大促。
3. **国外**：关注Black Friday、Cyber Monday、Prime Day（亚马逊会员日）等，全网折扣多统一公开，此时个性化差异反而减少，因为大家都在降价争夺客流。

4. **避开高峰**：比如刚上市的新款、旺季的商品，价格坚挺难砍价。这种时候算法知道你不得选，绝不会便宜卖你。不妨等一等，哪怕错过短暂的“孤品期”。
5. **不要彰显迫切**：算法怎么判定你不在乎价格？一个信号是你在商品页停留很久或者频繁刷新，仿佛非买不可。避免此类行为：可以货比一番再回来一次性下单。让自己的行为模式看起来“从容不迫”，不给系统“他很急”的印象(中)。当然这不是万能，但有益无害。
6. **灵活运用购物车**：购物车既是方便工具，也可成为议价筹码。很多卖家会观察加购人数，甚至对长时间未购买的加购用户发优惠。你可以将心仪商品加购后稍作等待，看看几天内是否有降价或收到店铺优惠消息。如果出现，说明你的拖延换来了实惠。
7. 但注意别等太久导致错过真正好价，也别所有东西都等，因为也许等来的只是涨价。所以要结合对商品历史价的了解决定是否等待。
8. **错峰下单**：有经验的消费者分享过一些购买时机诀窍：
9. 一天中，有时凌晨或白天冷门时段，一些平台会临时降低价格以促进销量（因为人少，想用低价多卖点）。例如据说亚马逊美国常在周二凌晨有最低价(网传经验，弱)。国内有的店铺喜欢在每天0点上新秒杀或整点优惠。
10. 如果你总在周末高峰买，可能买贵了，因为那时大家都买商家没动力降价。所以工作日平时买某些商品可能更划算（视行业而定，弱规律，但可尝试）。
11. **保持“价格敏感”形象**：前文提到，如果一个用户经常薅优惠券，被判定为价格敏感，平台反而给予更多优惠(证据：中)。所以不妨让自己看起来对价格很在意：
12. 多领取平台发的各种优惠券，即使有些用不上，也体现了你的“抠”。
13. 经常使用比价工具插件，因为有些平台可能检测到（虽然不一定），至少你的购买习惯显示出你常常挑便宜的买。
14. 不要在一个平台大额消费过于集中，否则被当成忠诚土豪。如果可能，大件商品在不同平台分散买，别让一家觉得你深度依赖它。
15. 当然，这些都是对算法“心理战”的揣测，未有直接证据。但根据陈凯等业内人说法，确实有按消费频率分类的方法。因此，让系统觉得你“难伺候”，可能反而得到更优待遇。
16. **官方直渠道**：尽量选择官方或正规渠道购买：
17. 如前所述，官网直销往往价格政策透明统一。12306买火车票永远比其他App收附加费要好(证据：中)；航空公司官网/小程序经常有固定折扣日，对所有人开放。这些渠道算法花样少，价格公开，相对安心。
18. 当然，有时第三方平台券后价更低，这需要权衡。但如果差不多，倾向官网，起码不用担心隐藏收费和杀熟。
19. **必要时重置身份**：如果你强烈怀疑某平台认定你“不差钱”而总不给你好价，可以尝试“重置”你的用户形象：
20. 一种办法是**冷藏账户**：一段时间不要使用该平台（卸载APP），过几个月再回来。有业内人士建议过，平台会对流失用户“回归”给优惠(证据：中)。所以装作离开，再回来可能获利。缺点是期间你真的享受不到服务了，看个人取舍。
21. 或者**新开小号**：虽然平台可能通过设备等识别关联，但尽量用全新设备网络注册新号，下首单试试看，很多人用此方法拿新人福利。当然道德上灰色，且有些平台禁止一人多号，一旦被发现可能清退优惠。
22. 这些策略有一定效果，但要谨慎，不要为了薅点新人奖反而浪费太多时间或触犯平台用户协议。

总之，**最低风险购**就是**信息多拿、动作放缓、货比三家**八字诀。与其被平台牵着鼻子走，不如我们利用不同平台之间的竞争反过来“杀平台”——哪里便宜去哪里，切勿恋战一家。只有当消费者用脚投票，平台才更不敢乱用小手段。

不建议使用的行为（可能触发反效果）

在避免杀熟的路上，有些直觉上的做法反而可能让算法更“针对”你，需要尽量避免：

- **频繁反复查询同一商品**：如前述，狂刷某商品页面可能让系统判你志在必得，于是价格坚挺或优惠迟迟不来。适度查询即可，别一小时看几次，实在想看价格变化，用历史价工具而不是一直刷新官方页面。

- **只加购不下单且持续很久**：加购观望是好事，但若一直不买，平台可能觉得你是**低转化用户**，对你的行为“不重视”，反而把资源（如优惠券）给更可能下单的人。可以隔一段时间清理一下购物车没用的，避免算法误判你总是犹豫不决（这点尚无证据，是经验推测，弱）。
- **迷信平台推荐**：“为你推荐”“猜你喜欢”经常是平台想主推或利润高的商品。直接买它们可能意味着没选到性价比的。建议**多用筛选和排序功能**查全网最低价，而不是被推荐栏牵着走。特别是默认排序，可能掺杂佣金、广告。不按价格排序至少也要货比几家店同款，别一看推荐就下单。
- **冲动秒杀**：看到“马上抢购还剩5分钟”，很多人顾不得思考下单，这正中套路。一旦养成遇到倒计时就下单的习惯，你每次都可能没买到真正最低价，因为你**按照平台设计的节奏消费了**。所以，不建议把秒杀当唯一购买模式，除非你确认那价格确实超值。理性战胜冲动，避免落入一次次紧急促销的圈套。
- **随意授权隐私**：某些电商App启动时请求一堆权限（地理位置、通讯录、短信等）。授权越多，平台掌握你的维度越多，潜在上**定价歧视手段越精细**。例如获取你GPS知道你富区，可能动机不良。所以不建议给予不必要的权限。如果已经给了，可以在设置中关闭一些。虽然平台还是有其他办法profiling你，但能减少一点是一点。
- **过度忠诚**：这里忠诚指始终如一只用一家平台解决所有网购。表面上是好事，但从杀熟角度看，你的**高黏性**容易被当成“熟客”收割对象。反而那些三心二意的用户，各家平台争着给优惠想拉他们。建议根据不同品类，选用多个平台最优组合，而不是所有东西都在同一家买。
- **放松警惕**：有些消费者一听平台否认杀熟，就选择相信，之后对价格差异不以为意。这种**盲信**不可取。平台否认也许是避嫌或定义不同（他们可能把优惠不算杀熟）。我们还是要**事实求是**，不建议因为品牌信任就忽视比价。再好的平台也会有为了商业利益的算法策略，精明的消费者应始终货比、核实，不给自己“交智商税”的机会。

总而言之，不建议的行为都是**让你处于信息不对称或弱者地位**的行为。我们的目标是通过学习和工具，打破信息不对称，这样算法就无法轻易“割”我们。保持一点点怀疑精神，多做一点验证，你将立于不败之地。

维权与申诉路径

即使做好预防，有时仍难免遭遇“大数据杀熟”或其他不公正待遇。如果怀疑自己权益受损，消费者该如何有效维权？以下路径可供参考：

1. **平台客服沟通**：这是第一步，先给平台一个纠正错误的机会。拿着你收集的证据（截图、订单号等）直接联系客服，**理性阐明问题**。例如：“我发现我的会员价比非会员还高，有截图为证，请问这是怎么回事？”（证据：强，有律师建议这么做）。客服如果承认bug，多会给补偿券或差价返还。如果一线客服推诿，可要求升级到主管处理。
2. **官方渠道申诉/举报**：许多平台有内部申诉通道，比如淘宝的消费者咨询平台、京东的客户仲裁、小米有品等也有反馈专区。如果怀疑规则漏洞，也可以**反馈给平台产品团队**（微博@其官号，往往有效）。同时，大部分电商都有**价格举报**入口，在商品页面或帮助中心寻找“价格举报”选项，提交你的情况，这会引起平台合规部门重视。
3. **寻求消费者组织帮助**：在中国，可以拨打**12315**或通过12315平台在线投诉（强）。这是市场监管部门的投诉渠道，一旦立案，平台会非常重视，因为这涉及监管介入。各地消费者协会也接受投诉和咨询，可以在发生纠纷时请求调解。
4. **公共舆论监督**：如与平台协商未果，考虑**曝光**。途径有：
5. **黑猫投诉**（新浪旗下）：公开发布你的投诉，通常平台官方团队会回应解决。截至目前，京东Plus杀熟问题在黑猫上就有数万条投诉^③。公开的力量会督促平台拿出诚意方案。
6. **社交媒体**：在微博、知乎、抖音等发布你的经历截图。如果事实清楚、有理有据，很可能引发转发关注。平台为息事宁人，多半会赶来私信联系解决。比如淘宝88VIP事件就是网友微博曝光各种截图，最后天猫不得不回应。
7. **媒体热线**：联系当地或全国媒体的投诉栏目，如央视“消费主张”、各报社315专题等。如果你的案例具有代表性，媒体报道将对平台施加巨大压力促其整改。
8. **法律途径**：如果经济损失较大或原则性问题（例如涉及个人信息滥用），可考虑法律手段：

9. **起诉**：依据消费者权益保护法、价格法等，起诉商家或平台索赔。目前国内鲜有单纯因杀熟提起的诉讼，因为取证难且很多差价不大。但法律在此，尤其有了实施条例，起诉成功概率提高。如果你证据充分，法院可能支持退还差价及赔偿。
10. **举报**：向市场监管部门**举报**该平台涉嫌不正当竞争或价格欺诈。举报不同于投诉，不是为你个人索赔，而是希望政府调查处理。若查实，平台可能被罚款，你不一定得到直接赔偿，但至少遏制了其行为。提到消费者可收集证据向监管或消协举报(强)，这是官方鼓励的做法。
11. **数据投诉**：如果你认为平台滥用你的个人信息，可向网信部门或通过**个人信息保护公益诉讼**途径反映。这较为专业，可寻求律师帮助。
12. **坚决维护自我权利**：在维权过程中，难免遇到推诿或拖延。**切忌放弃**：很多企业指望消费者嫌麻烦算了。其实根据新规，如果你能证明差别对待存在而无合理理由，你**站在法律正义一边**。如律师所言，遭遇杀熟要**果断拿起法律武器**(强)。哪怕涉事金额不大，你的维权行为都有意义，因为它迫使平台改进，也提醒更多消费者。

最后提醒：维权时**保持冷静**，以事实和证据说话。不要被客服的术语或搪塞打发，要追问到底“为何同商品不同价”，让对方给出依据。许多时候，一较真平台就软了，因为他们心里也明白理亏或怕事闹大。

通过个人努力和公共监督相结合，我们可以让那些不公正的算法和策略无所遁形。从长远看，只有消费者群体积极维权，才能促进行业风气好转。

实证验证方案（用户可执行的对照实验）

为了彻底搞清某平台是否存在针对性定价，热心的消费者甚至可以做一次**小型对照实验**。以下是一个可执行的验证方案：

目标：比较在控制其它变量情况下，不同用户账号/不同行为是否导致价格差异，从而验证平台是否存在大数据杀熟行为。

准备：

- **账号**：至少两个，条件尽量有差异。比如账号A是使用已久的老用户，账号B是新注册的小号。
- **设备**：两部手机或电脑，分别登录A和B号。（如果只有一台设备，也可分开不同浏览器登录账号，但同时操作较困难，可找朋友协助）
- **网络**：最好在相同网络环境，或者都用各自手机流量，避免因为所在地库存或物流差异导致的价格不同步。
- **商品选择**：挑选容易比较的商品或服务：
 - 在线服务类（打车、外卖、机票）：这些往往有动态计价且曾有杀熟质疑，更容易测出差异。
 - 实物商品类：选那些平台自营或同一店铺出售的标准商品，如一款电子产品。同一店铺能保证一般情况下所有用户价应一致，一旦不同就是异常。
- **记录表**：制作一个记录表格，涵盖：时间、账号A价格/优惠、账号B价格/优惠、商品链接或名称、其他备注（如A是会员/B非会员等）。

步骤：

1. **同步查询**：让两账号几乎同时搜索同一商品或服务，并进入下单页面看到最终价格（含优惠后的实付金额）。同时性很重要，避免价格因时间变化。可以约定一起点击“搜索”。
2. **收集数据**：截图保存两者结果，填入记录表。例如：
 - 时间：某月某日 14:00，
 - 项目：滴滴打车，从A地到B地，
 - 账号A（老用户）：显示预估价¥61，
 - 账号B（新用户）：显示预估价¥52，
 - 备注：A是iPhone手机，B是Android新机。
3. **多次实验**：最好针对不同项目、多种场景重复几次，以提高发现概率。例如打车测试3次不同路线；商品比价选2-3件不同品类；分不同时间段再测一次是否一致。
4. **控制行为变量**：可以先让一个账号频繁浏览某商品，再让另一账号不浏览直接购买，看最终价格或优惠有无区别。这种将“行为”作为变量的实验，可验证浏览行为是否触发价格变化。

记录模板：(举例)

时间	平台/商品	账号A情况	账号B情况	差异	备注
2025/5/1 10:00	某旅游App 酒店X	¥600 (黄金会员， 无券)	¥540 (新用户优惠 券¥60)	¥60 / 11%贵	A老用户、B新 号，同一酒店同 日期

时间	平台/商品	账号A情况	账号B情况	差异	备注
2025/5/1 10:05	某打车 平板 →机场	¥65 (安卓老手机)	¥52 (苹果新手机)	¥13 / 25%贵	不同设备，型号 老不同价
2025/5/1 22:00	某电商 手机 Y 128GB	¥4999 (Plus会员 95折，但无满减)	¥4899 (非会员， 有店铺满减100)	¥100 / 2%贵	Plus会员价因折 扣失去满减资格

(以上数据为假设，用于说明格式)

- 分析：**根据记录表，看账号A vs B哪边总价高。有明显多次A高于B，则大概率存在针对A的“杀熟”行为。若无差异或各有高低，则要看**差异来源**：是因为某账号有券另一个没有（那属于营销策略），还是算法随机优惠（平台往往说“随机”以掩盖规则）。
- 行动：**如果确认存在不合理差异，可据此撰写一份说明，联系平台或者发布维权帖，展示表格和截图，引发重视。你这种实证型反馈往往很有说服力。

注意：进行此实验时，要注意不违反平台用户协议（通常一人多号未必违规，除非用来诈首单红包等）。本质上，你只是获取公开报价信息，不侵入不篡改，没有法律风险。实验结果最好找可信朋友核对，避免因操作失误导致误判。

这个过程本身也提高了你的“数据素养”。当越来越多消费者懂得用对照法去验证，平台就更难肆无忌惮地搞小动作，因为“阳光是最好的消毒剂”，我们可以自己创造阳光！

常见营销手段真实性清单

电商平台为影响消费者决策，常用各种营销手段。哪些是真优惠，哪些是“套路”？以下逐一揭示，并给出真实性判断：

- **划线价/原价：**很多商品显示一个划掉的高价和一个当前价，让你觉得折扣力度很大。**真实性：**● 半真半假。一些划线价是商家过去曾经的售价，具有参考意义；但不少情况下划线价是虚高的“参考价”或所谓市场价，并非近期真实成交价。为此，中国法律要求促销标价需以近期最低实际成交价为基准，但执行不严时依然有商家乱标原价。消费者对特别夸张的划线价应持怀疑态度，可用历史价查询核实。
- **“折扣XX折”：**宣称商品打多少折扣。**真实性：**● 半真。折扣计算基于的原价若不真实，则折扣意义不大。例如标“5折”，可原价是抬高后的价，那实际可能只是9折。很多国家（包括中国、欧盟）已规定打折必须参照过去一定期间最低价，否则涉嫌欺诈。所以正规平台上折扣多数是真折扣，但前提你相信原价是真的。这又回到上条——先验原价真伪，才能相信折扣。
- **限时优惠/秒杀：**倒计时抢购、整点秒杀。**真实性：**● 多数为真促销，但● 稀缺氛围可能人为夸大。限时的确到点结束，这点通常真实。但“只此一波”常常不然，可能过几天又有类似活动。**循环秒杀**现象较多见。库存有限也多半是真，但“稍纵即逝”的紧迫感是平台精心设计的。建议视个人需要理性看待，别为了秒杀而秒杀。如果碰上**永远抢不到的秒杀**，多半是引流噱头。
- **“仅剩X件”：**显示库存紧张信息。**真实性：**● 存疑。有的真有库存限制（尤其二手、一口价等）；但很多电商并不实时连通库存，可能采用**饥饿营销策略**显示很少库存。也有商家自己设定小库存数造成抢购假象。总之，这个信息不能全信，如果你真很想买且价格合适，就下单；不然不要因为这个提示就匆忙行动，要学会判断其可靠性。
- **“XX人正在看/抢”：**营造商品很热门。**真实性：**高度可疑。这个数字完全由平台掌控，可以是真实UV，也可能加了别的流量统计，或者干脆就是噱头数字。2019年英国监管就禁止酒店平台滥用此类措辞，因为容易误导。所以此手段**可信度不高**，看看就好，不必较真。

- **先涨价再折价**：先提价后搞促销。**真实性**：不真实优惠。这是明确的假促销。现在很多价格曲线网站专门帮你识破这招。如果发现先涨后降，不但不该觉得有优惠，反而应警惕商家不诚信。所幸法规已禁止，情况在减少，但双11等大促仍偶有发生，务必注意。
- **预售定金膨胀**：比如“支付100定金抵150”。**真实性**：● 基本真实。定金膨胀确实相当于额外优惠，但要看**最终成交价**是否真的划算。有些商家先涨价再膨胀，看似抵扣不少，其实折后和平常价差差不多。这又回到检查原价真伪问题。如果确认最终价确实低于平时，那这种膨胀就是实惠（但需按时支付尾款，否则定金不退，这也是商家锁定销量的策略）。
- **优惠券（满减券、无门槛券等）**：**真实性**：● 真的能减。券本身是真金白银，但**限制条件**让很多券变相“鸡肋”。要注意：
 - 门槛是否过高（券额100但需买满1000，对只想买200的人无意义）。
 - 品类是否有限（很多券限制特定商品，非你所需）。
 - 时间、渠道限制（过期很近或只能App用等）。
 - 叠加规则（有些券不能叠加用，使得你实际上每单只能用很少额度）。总之，优惠券**名义价值和实际价值可能有差**。但只要用上了，就是真省钱。所以拿券后检查“**券后价**”是否比别处或平时低，再决定购买。
- **购物满减/满赠**：**真实性**：● 真。满减是普惠促销，本质就是变相降价，只是鼓励多买。对消费者而言，确实省了钱，但也**可能多花了不必要的钱**为了够门槛。要计算**边际效益**：如果为了凑满减而买了用不着的东西，其实并不划算。所以满减本身是真优惠，但请按需凑单，不要因为差一点点就硬加购无用商品。
- **会员专享价**：**真实性**：● 视情况。按理会员应该享受更低价，这是大多平台宣传卖点。很多时候也确实如此，如超市会员比非会员便宜。但是电商出现了一些**反例**（京东Plus、天猫88VIP等）^①。所以会员专享价需要你**货比**才能确定。别想当然以为点了专享就最低，多看看非会员价和其他渠道价。
- 另外，会员还有隐藏价值，如免运费、优先客服等。这些**非价格因素**也得考虑。如果专享价略高但你省了运费，其实你未吃亏。所以全面衡量会员福利再判断是否真的“被宰”。
- **自动续费**：商家常提供首月优惠价，但自动续费后恢复原价或更高价。**真实性**：● 真优惠+真收费。首月便宜是真的，但后面悄悄续费也是真的。许多消费者因为忘记取消而被扣费。这不属于价格歧视（对所有人都这样），但是一种**利用遗忘心理的套路**。各国法规开始要求更明显提醒自动续费。总之，自动续费本身不是坏事，但**默认勾选、不提醒取消**是不良做法。消费者需自我警觉，设置提醒或及时取消。
- **默认勾选附加**：如购买时默认勾选了运费险、赠品、保险等收费项。**真实性**：● 套路。这种行为在法律上已被视作不当（《消费者权益保护法》规定电商不得默认选项收费）。如果遇到，记得手动取消。此类手段通过隐藏选项方式让你多花钱，不容易注意，很有迷惑性，务必小心。
- **KOL种草/好评推荐**：通过达人测评、买家秀让你觉得商品好且畅销。**真实性**：● 半真半假。有真有假：不少KOL推荐其实有广告成分，他们推的“爆款”可能是收钱营销。而评价系统也不一定全可靠，水军刷好评现象存在（尽管平台一直打击）。因此，对于过分夸张的一边倒好评，消费者应存疑。找第三方评测、看差评，综合判断。
- **跨平台重定向广告**：比如你在网站A看过商品B，接下来几天到处看到B的广告，刺激你下单。**真实性**：● 真有其事（行为广告技术）。虽然不是直接价格问题，但它**影响了你的购买时机**——也许你本可以等降价，但广告不停提醒“赶紧买”，你就提前原价买了。这属于**软性收割**。认清这一点后，尽量理性，不要因为到处看到某物就觉得冥冥中该买它，这只是算法投放结果。

(注：以上“真实性”判断基于当前普遍情况，具体案例中可能有所不同。)

通过这份清单我们看到，很多电商营销手段并非赤裸裸欺骗，而是在**真真假假之间影响认知**。消费者应对每种手段都有所了解，才能透过现象看本质：**真正的优惠和价值在哪里，水分和坑又在哪里。**

国内平台 vs 海外平台的差异对照表

下面将中国国内平台与海外平台在定价机制、透明度、监管等方面的差异要点汇总成表，方便直观比较：

比较维度	国内电商平台 (京东、淘宝、拼多多等)	海外电商平台 (以 Amazon 等为例)
定价机制	混合模式：平台自营+商家定价并存；算法深度参与推荐和优惠分发，“千人千面”普遍。价格动态调整快，活动众多规则复杂。	以平台定价为主（自营为主）；卖家定价（如 Amazon Marketplace）但平台统一展示。算法主要用于调整价格跟随市场，但对同产品统一价。
差异化定价	一度较普遍，曾在旅游、打车、零售出现多起杀熟案例。平台曾默认允许针对用户身份或行为差异定价，近年在法规压力下收敛。	基本未明面出现。一价制是主流：同商品对所有用户同价。偶有实验性差别定价被发现（2000年 Amazon）立刻终止。
透明度	较低但提升中。过去差别对待多半不告知；现在法律要求公开说明个性化选项。平台开始在推荐设置中提供“关闭个性推荐”等选项。	高透明度。Omnibus指令要求如用个性化价格须告知。Amazon等一般强调价格源于竞争而非用户属性。消费者普遍相信价格信息公开且可信。
法律监管	直接禁止型。反不正当竞争法、电商法、消保条例等多条款明令禁止大数据杀熟。监管部门主动检查、专项治理频繁。	披露监管型。不禁止个性化定价但要求显著披露；以保护数据隐私和防止欺诈为手段约束。法律偏重事后执法（如发现欺骗才处罚），无专门禁令。
平台态度	表面否认杀熟存在，但纷纷调整策略迎合监管和民意。纷纷推出算法公开说明、用户标签查询等举措来重建信任（如抖音提供“算法偏好设置”）。	明确声明不按用户数据差别定价。非常谨慎。宁可少赚亦不愿坏声誉。技术上持续研究价格优化，但商业上对一人一价敬而远之（除非特定优惠券形式）。
消费者心态	敏感多疑。多数人购物时会条件反射式地比价、领券、防套路，深怕当“刀下鱼肉”。对平台宣传持保留，倾向参考第三方信息。	相对信任。一般相信大平台不会随意坑害老客户。但也保持基本的货比三家习惯。若察觉不公，反应激烈，可能引发大规模抵制或诉讼。
维权方式	有组织且多渠道。12315投诉、媒体曝光、集体诉讼（目前少）等；消费者善用社交网络声讨，监管响应也快。	以市场选择为主。消费者会转向替代品打击违规企业。诉讼成本高但不乏集体诉讼典型案例。立法者也会召开听证会、致信公司施压。
典型风波	2019-2021杀熟舆情高峰：滴滴、携程、京东Plus、天猫88VIP等接连被质疑 ^① 。引发政府部门和公众高度关注，直接催生法规完善。	2000年Amazon差价事件是里程碑，此后无大型丑闻。Orbitz2012针对Mac排序曾引争议。近年焦点转为动态加价影响通胀等宏观问题。个体消费者层面较平静。

(注：以上概括基于主流情况，不同企业策略存在差异。)

机制图、对照表等交付物

(见上文图1、差异对照表等。)

(图1展示了电商动态定价与差异定价的运作路径，对理解算法如何介入定价有帮助；差异对照表清晰比较了国内外平台的不同监管和运营环境。常见营销手段清单和消费者指南则提供了实践层面的参考。)

结论：互联网电商对所有人公平吗？公平到什么程度？

经过上述系统研究，我们可以得出如下结论：

- **绝对公平尚未实现，但趋势在向更公平迈进：**在过去相当长一段时间里，互联网电商并非对所有消费者一视同仁。相同商品因用户不同而差价的现象在中国是真实发生过的，“大数据杀熟”不是空穴来风。不过，随着监管加强和消费者觉醒，这种不公平正在被纠正。平台不得不收敛差别定价行为，并提升透明度，以重建用户信任。
- **国内电商曾存在显著的不公平：**尤其对老用户/高价值用户，平台倾向于“反向淘汰”——把最优优惠给新人，把成本摊到老客户上。这是典型的价格歧视，违背了消费者直觉的公平。这种现象导致消费者公平交易权受损，也破坏了市场声誉。公平本应是“老客户享受更多优惠”，但一段时间内某些平台颠倒过来，让人愤慨。所幸法律直接禁止了这种行为，并要求算法决策不得有不合理差别。
- **海外电商总体较公平但仍需防范：**欧美主流平台坚持统一定价原则，对所有用户公开相同报价，这是**形式上的公平**。消费者之间横向比较价格，基本不会发现有人吃亏有人占便宜——至少在明面上如此。但是，不等于说海外平台就100%公平无套路：
- 他们也使用大量**营销心理学**来提高利润，例如通过**推荐算法**引导不同用户购买不同产品（利润率高的推荐给愿意多花钱的人）。虽然每个人买的不是同一件，也不存在直接价格比较，但从支出占收入比例看，可能有的人群被“薅”得更多。这种**隐性不公平**不易量化，却真实存在。
- 另外，海外对**个性化优惠**是接受的，比如会员折扣、忠诚计划等，这是公开的歧视但被认为公平（因为条件透明）。这种制度性差别本身也引发讨论：没加入Prime的人可能买同样商品比Prime会员贵，这算不算不公平？大多数人认为这是消费者自由选择的结果，不属于“杀熟”。所以公平有时候取决于**视角**：自愿参与的差异叫市场策略，未告知的差异才叫不公。
- **公平的定义：**在消费领域，公平通常指**交易机会平等、信息对称、无歧视待遇**。目前电商在**机会**上基本平等（人人都可网购），**信息**上有所改善（价格越来越透明，算法标识开始提供），**待遇**上则努力消除无正当理由的差别（新人优惠这类有理由的不算歧视）。因此，可以说我们正朝“**有条件的公平**”迈进：
- 平台可以**差异化服务**（比如根据偏好推荐不同商品，这是允许的精准营销），但不能**差异化价钱**（至少不能在消费者不知情时）。这大概是未来公平的底线。
- 平台对**不同类型消费者**还会区别对待（新客有新客礼、会员有会员权利），这种差别在合理范围内被社会接受，也有其商业逻辑，不能简单斥为不公平。关键在于是否**公开透明、自愿选择**。
- **互联网电商能做到多大程度的公平：**
- 在**价格**方面，理想状态应该是：除非基于可明示的因素（如等级、区域、促销活动），否则同一平台内商品价格对所有消费者一致。这一点通过立法和技术完全可以实现，且相信未来将成为行业普遍准则。
- 在**信息获取**方面的公平：算法不会把便宜货只展示给某些人、把贵货只给另一些人，而是给每个人充分选择机会。这方面做到绝对公平困难，因为算法天然会个性化推送。但可以要求**给用户选择权**（如电商需要提供“综合排序”以外的按价格等中立排序，让想自己比价的人有途径）。这一点上，中国电商法已经有类似规定要求提供非个性化选项，执行后将显著提升信息公平度。
- 在**权益保障**方面的公平：要求无论新老客户，都享有同等售后保障，不允许比如会员退货容易非会员退货难等。也要求平台规则变更不能只顾新客利益损害老用户权益。这部分在中国的新规中也提到了，如办法禁止“提供会员服务时单方面随意变更规则损害会员权益”⁴。
- **结语：**互联网电商最初被寄望于提升市场效率，让天下没有难买的东西。然而，在追求商业利益过程中，一些平台走了偏路，用大数据割韭菜，透支了用户的信任。所幸这一问题已引起各方重视。如今可以说，**大数据杀熟从灰色地带走向了高压线**，没有平台敢明目张胆声称要“看人下菜”。公平正在逐步恢复——虽然过程有阵痛，但方向是积极的。

- **对消费者而言**，未来的电商环境会**更公平透明**，但我们也需要持续学习和适应。算法仍然强大，它可能不会直接歧视你，但会通过更隐蔽方式影响消费决策。我们必须提升数字素养，与监管者一起，倒逼平台践行“用户至上”的理念。

最后，用中国人民大学刘俊海教授的话来说：“**大数据杀熟是一种严重背信行为**，不符合道德更违反法律要求。”平台应以此为鉴。公平对所有参与者都有利：消费者安心购物，平台长期盈利，市场良性发展。我们期待一个**对所有人更公平**的互联网电商时代真正到来——让消费者不再担心被算法算计，让忠诚和信任重新成为商家和用户间的纽带。

参考资料：

1. 记者调查不同账号订票、订酒店价差案例，平台客服及专家观点。
2. 法治日报：大数据杀熟的主要形式、法律难点及专家建议。
3. 辽宁省市监局：华东政法大学团队实验及法律分析（电商法条款）。
4. 数英网：京东PLUS会员价格“双标”事件详解¹。
5. 虎嗅网：淘宝天猫88VIP会员价高于普通用户多种实例。
6. 澎湃新闻：纽约州《算法定价披露法》解析，算法定价与价格歧视说明。
7. Retail Dive：回顾Amazon 2000年差价试验，Amazon现行定价策略及消费者态度研究。
8. 南方+：消费者如何“反杀”大数据杀熟，律师建议和新法规引用。

¹ ² ³ 京东PLUS会员陷“杀熟”疑云：价格双标背后的真相 - 数英
<https://www.digitaling.com/articles/1356018.html>

⁴ 平台不得大数据“杀熟”！网络交易新规来了，一图读懂→
https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_32345183